

Юридическое заключение по комплекту документов ООО «ТехноЩит»

Дата проверки: 08.09.2026. Дата заявления: 01.09.2026.

Предмет: первичное получение лицензии ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации; заявлены работы «а», «б», «г», «е» пункта 4 Положения № 79.

Вывод

Комплект не готов к подаче. В папке «Документы» обнаружены 37 файлов: 36 DOCX и одно изображение. Все восемь приложений по форме присутствуют, но значительная часть обязательных подтверждающих документов только названа в справках и описях. Не подтверждены аттестация, квалификация работников, поверка приборов, достаточность оснащения и права на весь состав ПО. Есть содержательные ошибки, которые не устраняются форматированием.

Проверены тексты всех DOCX, таблицы и состав вложений, изображение сертификата, план этажа, официальные формы и нормативные тексты. В DOCX нет встроенных сканов подтверждений или пакетов электронной подписи. Наличие файла, указание номера документа и подлинность документа — разные результаты проверки. Отсутствие копии в папке не доказывает, что документ нигде не существует; оно означает, что представленный комплект этого не подтверждает.

Проверка относится к комплектности для лицензирования и выявленным противоречиям. Осмотр оборудования, аттестационные испытания, проверка фактического трудоустройства и полная отдельная экспертиза пожарной безопасности, обработки ПДн и хозяйственных договоров не проводились. Без исходных подтверждений нельзя дать заключение «всё соответствует».

1. Правовые основания

Вид деятельности предусмотрен пунктом 5 части 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ. В файлах написано «подпункт 5 пункта 1» — ссылку следует исправить. Специальные требования и состав пакета устанавливает Положение № 79; форма заявления и восемь приложений — приказ ФСТЭК от 12.01.2023 № 3. Подробные ссылки, редакции и порядок подачи приведены в соседнем файле «Правовые основания.md».

Основание комплектности: [пункты 5, 8 и 9 Положения № 79](#). Структура форм: [заявление юридического лица по приказу № 3](#).

Наличие всех файлов из общей памятки № 0 не равно соблюдению пункта 8. Пожарные документы, сведения о доступности, договор на отходы и договор с заказчиком не заменяют отсутствующие документы по ТЗКИ. Решение о создании ООО не является его уставом. Копии устава и выписки ЕГРЮЛ нельзя объявлять обязательными приложениями только потому, что их включили в старую опись.

2. Перечень для комплектования и результат сверки

Нумерация подпунктов ниже относится к пункту 8 Положения № 79. Названия файлов сокращены; полный реестр сохранён отдельно.

2.1. Заявление и опись — подпункт «а»

Есть № 1, № 2 и № 31. В заявлении неверные ИНН/ОГРН, адрес адресата отличается от официального бланка, присутствует необоснованная пошлина, везде указано «на 1 л.». В официальном заявлении предусмотрены также другие сведения и копии по Положению № 79 отдельной позицией перед описью. В нашем списке этого блока нет.

По экспортированным PDF формы № 1–8 занимают соответственно 2, 2, 5, 2, 1, 5, 1 и 1 лист — всего 19 листов самих форм, без заявления и подтверждений. Опись № 2 с итогом 15 документов / 37 листов не согласована с нынешним пакетом. В № 31 итоги обоснованно оставлены незаполненными до получения копий. Окончательные числа считать после комплектования и печати, а не по количеству файлов или строк.

2.2. Кадровые подтверждения — подпункт «б»

Есть сведения № 6 и форма № 24; приказ № 4 назначает Ковалева ответственным за организацию ТЗКИ. Нет самостоятельных копий трёх дипломов о высшем образовании, диплома Тарасенко о переподготовке, кадровых документов на трёх специалистов и подтверждений заявленного стажа. Отсутствует штатное расписание, необходимое для проверки описанного штата; его не следует представлять как отдельную безусловную строку пункта 8, если достаточные кадровые подтверждения представлены иным предусмотренным способом.

Нужно получить документы на Ковалева, Смирнова и Тарасенко, подтверждающие основное место работы и стаж именно в соответствующей области. Уточнить полномочие Ковалева руководить лицензируемыми работами. Для переподготовки проверить не только надпись «512 часов», но и требуемую аудиторную продолжительность. Письмо № 7 о будущем приёме Котовой с 15.09.2026 не подтверждает наличие работника на дату заявления. Оно не противоречит само по себе наличию других трёх специалистов, но не заменяет их документы.

Отсутствие профильного диплома директора само по себе не означает нарушение: в комплекте выбран вариант с уполномоченным руководителем работ. Общая фраза № 6 «все с высшим образованием в области ИБ» не совпадает с указанным у Тарасенко техническим образованием и переподготовкой.

2.3. Права на нежилое помещение — подпункт «в»

Есть договор аренды № 10 на 92 м². В нём назван обязательный акт передачи помещения, но такого файла нет. Подписи сторон оставлены пустыми. Нужен исполненный договор с приложениями и документ о передаче, предусмотренный самим договором. Уточнить индивидуализацию объекта и полномочия арендодателя. Представление копий либо реестровых сведений зависит от регистрации соответствующего права; наличие права не подтверждается одной строкой «аренда» в справке.

2.4. Защищаемые помещения — подпункт «г»

Есть № 25 и два паспорта в № 35. Нет копий аттестатов ЗП-2026-015 и ЗП-2026-016, хотя их номера внесены в форму. Нет сведений об утверждении аттестатов и паспортов; составление паспорта Ковалевым не заменяет утверждение. Раздел II формы № 2 о СЗИ не заполнен.

Нужно пересмотреть, какие помещения действительно являются защищаемыми помещениями для конфиденциальных переговоров. В плане есть отдельная переговорная, а в форме названы серверная и архив. Само хранение конфиденциальных материалов не превращает архив автоматически в аттестованное помещение для переговоров. Согласовать назначение, план, паспорта и результаты аттестации; не присваивать вымышленные номера аттестатов.

2.5. АС, ресурсы и техпроцесс — подпункт «д»

Есть формы № 26–28 и акт № 36. Нет технического паспорта самой АС с приложениями и копии аттестата АС-2026-1145 либо предусмотренного сертификата на АС. Паспорт помещения № 35 не заменяет паспорт АС. План_этажа.png показывает помещения, сейф и камеры, но не размещение сервера, АРМ, МФУ, ИБП, основных и вспомогательных технических средств системы.

Нужно подготовить паспорт и подробный план по фактической конфигурации и получить подтверждение оценки соответствия. Исправить акт классификации до согласования остальных сведений. В № 27 пусты разделы 2.7, 2.8, 3.2; раздел 2.6 описывает печать, но не правила сканирования и копирования. Требуется описать действительные процедуры удаления документов, уничтожения носителей и антивирусной защиты. № 28 содержит перечень ресурсов, но его полноту можно подтвердить только после сверки с паспортом АС.

2.6. Права на ПО и базы данных — подпункт «е»

Есть общий договор № 34, но нет идентифицированных лицензий/подтверждений предоставления прав на все экземпляры программ и базы данных. Договор упоминает четыре продукта; Dallas Lock и «Код-Скан» в нём отсутствуют. Для баз данных в № 26 документы о правах не указаны. Договор покупки оборудования не подтверждает автоматически права на любую программу, которую перечислили в справке.

Нужны документы правообладателя/поставщика либо другие надлежащие основания использования, привязанные к версиям и экземплярам; для собственных баз — документы, подтверждающие соответствующее основание прав. Номера лицензий не выдумывать.

2.7. Оборудование, метрология и права — подпункт «ж»

Есть № 8, № 9, № 29, № 34 и изображение № 37. Нет самостоятельных документов о поверке/калибровке и маркировании названных приборов, акта передачи оборудования от 28.08.2026, подтверждений прав на все средства. Не заполнены заводские номера, характеристики, годы выпуска и значительная часть реквизитов.

Сверять оснащение следует с [перечнем ФСТЭК от 10.08.2026](#). В документах названы анализатор спектра и осциллограф; по файлам не подтверждён акустический измерительный комплект и другие функции, необходимые для всего заявленного объёма работ. Общие слова «анализатор трафика, сканеры» не подтверждают требуемые характеристики. Подробности сверки — в «Правовые основания.md».

Необходимо сопоставить каждую применимую строку перечня с конкретным прибором/ПО, характеристиками, поверкой, правами и строкой формы № 6. Отдельно установить применимость условных позиций. Нельзя подменять подтверждённое соответствие совпадением названия прибора.

2.8. Техническая документация — подпункт «з»

В № 30 перечислены лишь пять наименований. Самих стандартов и требуемого комплекта технологической документации в исходной папке нет; нет подтверждений законного получения документов ДСП. Номера по перечню ФСТЭК и учётные номера не заполнены.

Нужна предметная сверка с [перечнем ФСТЭК от 10.12.2024](#), с учётом применимости и последующих изменений нормативных актов. Скачанные в ходе проверки правовые тексты помогают провести сверку, но не подтверждают автоматически наличие полного комплекта эксплуатационных документов, стандартов и законно полученных ДСП.

2.9. Производственный контроль — подпункт «и»

Работы по мониторингу «в» не заявлены. Отсутствие специального подтверждения системы производственного контроля по этому подпункту не отмечается как недостающий обязательный документ для нынешнего объёма. При расширении заявления применимость проверяется заново.

2.10. Подписи и заверение

В исходных документах оставлены линии подписи. После согласования фактов документы должны быть подписаны, а копии заверены в предусмотренном порядке. Блок приёма в официальной описи заполняет лицензирующий орган. Изображение печати и вписанная фамилия не подменяют подпись или заверение.

3. Содержательные ошибки, требующие исправления

Реквизиты организации

ИНН 6165012345 не проходит контроль: для первых девяти цифр расчётная последняя цифра — 4, указана 5. ОГРН 1256196012345 также не проходит контроль: расчётная последняя цифра — 6. Это результат арифметической проверки, а не предложение заменить цифры и считать номер зарегистрированным. Нужно взять действительные реквизиты из официальных регистрационных данных и согласовать все файлы.

Файл № 20 — редактируемый текст с пустой подписью, а не полученная из ФНС подписанная выписка. Его наличие не подтверждает регистрацию. Свидетельство о постановке на учёт с датой 20.08.2026 в № 1 также требует исправления: ФНС прекратила выдачу таких свидетельств с 01.01.2026; используются выписки. [Разъяснение ФНС](#).

Адрес ФСТЭК в № 1 — Стромынка, 18, стр. 5 — не соответствует адресу в официальной форме: Старая Басманная, 17, Москва, 105066. Использовать реквизиты официального бланка и проверить канал подачи. [Форма заявления](#).

Пошлина и порядок подачи

В № 0, № 1, № 2 и № 31 указана пошлина 7 500 рублей. Для заявления на ТЗКИ от 01.09.2026 она не требуется: освобождение действует по 31.12.2029. Платёжное поручение не следует включать в обязательный перечень; реальность ранее произведённого платежа отдельно не установлена. [Пункт 9 ПП № 353](#).

Срок до 45 рабочих дней в памятке сам по себе верен, но относится к части 1 статьи 14 Закона № 99-ФЗ, а не к указанной там части 5. Электронную подачу через Госуслуги нельзя обещать без подтверждения доступности именно этой услуги; специальный пункт 12(1) предусматривает бумажную подачу или заказную почту.

Классификация и аттестация АС

В № 36 указано «3Г» и «4-й класс защищённости ИСПДн». В таблице третьей группы РД Гостехкомиссии от 30.03.1992 предусмотрены 3А и 3Б, а не 3Г; автоматически выбирать один из них для многопользовательской системы нельзя. [Таблица первичного РД](#).

Постановление № 1119 устанавливает уровни защищённости ПДн, а не такую классификацию ИСПДн. Чтобы выбрать уровень, необходимо обосновать категории и число субъектов, тип актуальных угроз и условия обработки; этих обоснований в акте нет. [Пункты 5–12 требований № 1119](#).

Фраза в акте «подлежит аттестации» не доказывает её завершение; при этом № 26 уже заявляет наличие аттестата. Нужны сам документ и согласованная последовательность оформления.

Методики и средства защиты

В № 30 ошибочна дата Методики оценки угроз: правильная дата утверждения — 05.02.2021, а не 18.02.2021. Методика 2008 года больше не применяется для новой оценки угроз после утверждения Методики 2021 года; оговорка о сохранении ранее утверждённых моделей не обосновывает её использование для создаваемой АС 2026 года. Модель нарушителя № 19 не заменяет полную оценку угроз. [Первичный текст Методики, раздел 1](#).

Документы связывают Astra Linux с Secret Net Studio без уточнения версии и архитектуры. В опубликованных требованиях производителя к Secret Net Studio 8.10 перечислены Windows; для Linux нельзя автоматически считать установленным тот же клиент. Проверить конкретный продукт, версию, документацию совместимости и лицензии. [Требования производителя](#).

В № 9 утверждается, что копии сертификатов прилагаются, однако пяти соответствующих копий нет. № 37 относится к другому продукту — «Код-Скан». Перенесённые номера сертификатов не проверены по реестрам и производителям; срок действия сам по себе не подтверждает применимость сертификата к версии и экземпляру. Обозначение органа сертификации и пустая подпись на изображении № 37 не позволяют принять его за подтверждённый оригинал сертификата. Нужны действительные документы и проверка их реквизитов, а не подстановка найденных в интернете сертификатов других исполнений.

Устав, договор и организационные акты

Устав № 21 не содержит полноценного порядка принятия решений органами общества, хранения документов и предоставления информации. Краткий текст нельзя признать достаточным уставом только по заголовку. [Пункт 2 статьи 12 Закона № 14-ФЗ](#).

В преамбуле договора № 22 заявлено действие «на основании ... лицензии», но в скобках приведено заявление, а пункт 1.2 говорит об ожидании лицензии. Убрать утверждение об уже полученной лицензии; согласовать условие начала лицензируемых работ с фактическим предоставлением лицензии. Заявление не является лицензией. Этот договор не закрывает пробелы лицензионного пакета.

В № 19 и № 23 указано утверждение приказами № 4 и № 6 от 01.09.2026, но отдельных таких приказов среди файлов нет. Списки доступа и журналы носителей также упомянуты без самостоятельных документов. Получить/оформить их в составе реальной организационной системы; не выдавать каждый такой документ за отдельный обязательный пункт подачи.

4. Что запросить для устранения пробелов

1. Официальные регистрационные сведения и действительный устав; подтверждённые реквизиты вместо исправления контрольных цифр наугад.
2. Дипломы Ковалева, Смирнова и Тарасенко, документ о переподготовке и её аудиторной продолжительности, кадровые основания и подтверждение стажа каждого; сведения о штатном расписании и полномочиях руководителя работ.
3. Подписанный договор аренды и предусмотренный им акт передачи; согласованные паспорта и действительные аттестаты защищаемых помещений.
4. Техпаспорт АС с приложениями, подробный план технических средств, корректный акт классификации, документ об оценке соответствия; завершённый техпроцесс и согласованный перечень ресурсов.
5. Спецификации оборудования, акт передачи, поверки/калибровки и маркирование, документы о правах на весь состав оборудования, ПО и БД, проверяемые сведения о сертификации.
6. Недостающие средства и документацию по применимым строкам перечней ФСТЭК; подтверждения законного получения ДСП, если такие документы требуются.
7. После устранения пробелов — обновлённое заявление, единая согласованная опись, фактические листы, подписи и заверение.

Перечисленные личные дипломы, индивидуальные аттестаты и документы поставщиков нельзя заменить случайными скачанными образцами. Они должны относиться к указанным людям, помещениям, системе и экземплярам оборудования.

5. Результат для роли юриста

Подготовлен перечень необходимых групп документов, установлены правовые основания, выполнена сверка наличия и выявлены несоответствия. Формулировка результата: «Представленный комплект проверен. Все восемь форм приложений имеются, однако комплектность и соответствие лицензионным требованиям не подтверждены до предоставления недостающих копий и устранения перечисленных замечаний».

Рабочая памятка № 0 нуждается в актуализации: она смешивает обязательный пакет и хозяйственные документы, указывает устаревшую пошлину и требует повторной проверки порядка подачи и сроков. Проверенные правила приведены в «Правовые основания.md». До завершения корректировок не использовать № 0 и № 2 как окончательный юридический перечень.

Исходные документы в этой проверке не изменялись. Скачать нормативный текст и подтвердить подлинность документов конкретной организации — разные действия. Происхождение скачанных файлов, ограничения доступа и контрольные суммы зафиксированы в каталоге источников.